

1500758-41.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Nelson Augusto Bernardes de Souza

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/09/2022

... ao local, que é conhecido como ponto de tráfico de drogas, avistou 3 indivíduos juntos, sendo procedida abordagem. Informou que o indivíduo que estava com camiseta preta foi identificado como Estefano, sendo que com ele e com Rafael nada de ilícito foi encontrado, mas com o acusado Leonel foi localizada, em sua cintura, embaixo da camisa, uma arma de fogo marca Taurus, calibre 38, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

3ª Vara Criminal

Rua Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Bloco "D" - sala 38 - Jardim Santana

CEP: 13088-901 - Campinas - SP

Telefone: (19)-3756-3727 - E-mail: campinas3cr@tjsp.jus.br

1500758-41.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500758-41.2022.8.26.0548

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Réu:

LEONEL LEONILDO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nelson Augusto Bernardes de Souza

Vistos.

LEONEL LEONILDO DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/03.

Narra a denúncia que, no dia 05 de março de 2022, por volta das 19h45min, na Rua Três, núcleo residencial boa vista I, altura do numeral 82, via pública, nesta cidade e comarca de Campinas/SP, LEONEL LEONILDO DA SILVA portava arma de fogo de uso permitido, consistente em um revólver marca "Taurus", calibre 38, com numeração suprimida, além de 05 munições intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida (fls. 122/123) e o réu foi citado (fls. 179), apresentando sua resposta à acusação (fls. 126/128). Regularmente processados os autos, na data de hoje realizou-se audiência VIRTUAL, conforme permissão da Resolução nº 314 e 329 de 2020, do Conselho Nacional de Justiça e dos Comunicados CG nº 284/2020 e 317/2020 do TJSP, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e os réus interrogados. Em seguida, as partes apresentaram seus memoriais.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido inicial é procedente.

As provas carreadas aos autos comprovam que o réu praticou o crime de posse ilegal de arma de fogo que lhe foi imputado.

Vejamos.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 12/14, pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 15, pelo Laudo Pericial (fls. 143/146), que atestou tratar-se de um revólver, calibre 38, eficaz para a realização de disparos e com vestígios de numeração suprimida, e pela prova oral produzida.

Quando interrogado, em Juízo, o réu confessou os fatos. Afirmou ser dono de um estabelecimento comercial e, em razão de já ter sido roubado duas vezes e sofrido uma tentativa de roubo, decidiu comprar uma arma de fogo para sua defesa pessoal.

A confissão, do réu, em Juízo, restou confirmada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A policial militar Vitoria Pastore Restani, em Juízo, afirmou que foi acionada via COPOM, para verificar ocorrência em que um indivíduo ostentava arma de fogo na cintura na via pública, defronte um bar. Disse que foi averiguar o conteúdo da denúncia e, ao chegar ao local, que é conhecido como ponto de tráfico de drogas, avistou 3 indivíduos juntos, sendo procedida abordagem. Informou que o indivíduo que estava com camiseta preta foi identificado como Estefano, sendo que com ele e com Rafael nada de ilícito foi encontrado, mas com o acusado Leonel foi localizada, em sua cintura, embaixo da camisa, uma arma de fogo marca Taurus, calibre 38, capacidade 6 tiros, com numeração suprimida e com 5 munições intactas, além da quantia de R\$1.250,00 em dinheiro. Afirmou que quanto ao dinheiro encontrado em seu poder, Leonel alegou ser proveniente de vendas em seu bar.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Urias Brandino Neto, em Juízo.

Deste modo, caracterizado o delito de posse ilegal de arma de fogo ao réu. Ele portava arma de fogo de uso permitido, consistente em um revólver marca "Taurus", calibre 38, com numeração suprimida, além de 05 munições intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Houve confissão judicial, corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Os policiais militares afirmaram que foram acionados via Copom para averiguarem um indivíduo armado na via pública. Contaram que no local, abordaram o acusado que portava uma arma de fogo na cintura, um revólver marca Taurus, calibre 38, capacidade 6 tiros, com numeração suprimida e com 5 munições intactas.

Não se pode desmerecer os depoimentos dos policiais. São eles agentes do Estado incumbidos de reprimir a criminalidade. Quando prestam depoimentos uníssonos, coerentes e seguros, sem que haja motivo para acreditar que querem incriminar pessoa inocente, devem ser aceitos como meio de prova hábil a embasar decreto condenatório. Entender diversamente, invalidando a prova oral simplesmente por ter sido fornecida por policiais seria desprezar a atividade policial, com consequente aumento da impunidade, já que diversos crimes têm apenas policiais como testemunhas.

Neste sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL JUDICIAL APTA A MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA. Materialidade e autoria comprovadas com relação ao crime de lesão corporal de natureza leve. Circunstâncias do caso concreto indicam o dolo adequado à espécie. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96; HC 70.237, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.04.10). Improvimento do recurso defensivo. (TJ-SP - APL: 00069180720138260344 SP 0006918-07.2013.8.26.0344, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 02/03/2016, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 08/03/2016).

Eventuais e pequenas contradições quanto a fatos secundários nos relatos policiais são irrelevantes e normais. O que importa para a higidez da prova é a coesão das versões em seu conteúdo principal.

A alegação de ser a arma para defesa pessoal não isenta o increpado de responsabilidade penal por falta de amparo legal. A verdade é que se houver permissão para que todas as pessoas vítimas de eventuais ameaças ou moradoras de lugares ermos e perigosos portem armas, far-se-á letra morta do estatuto do desarmamento, uma vez que, geralmente e em tese, todos podem possuir desafetos. Assim, não pode ser aceita como excludente ou dirimente a alegação de porte para segurança pessoal, salvo prova indubitável no sentido da absoluta indispensabilidade da conduta e, mesmo assim, em casos extremamente excepcionais.

Portanto, comprovadas autoria e materialidade delitivas, de rigor a procedência do pedido inicial, respeitadas as razões trazidas pela combativa defesa.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, atento aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, anoto que a atenuante da confissão judicial não pode trazer a pena-base aquém do mínimo legal. Não há agravantes. O réu é primário (fls. 50/51).

Na terceira fase da dosimetria, nada a considerar.

O dia-multa valerá o mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o réu LEONEL LEONILDO DA SILVA a cumprir a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no patamar mínimo por ter violado o artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03.

O regime inicial de cumprimento de pena será o ABERTO, podendo haver apelo em liberdade. O réu é primário e as circunstâncias do fato não indicam necessidade de regime mais gravoso ou manutenção da custódia cautelar.

Presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviço a comunidade pelo tempo da condenação e prestação pecuniária de um salário mínimo a uma entidade assistencial a ser indicada pelo juízo da Execução.

Tendo em vista o teor do Provimento nº 11/2006, da Corregedoria Geral de Justiça, com redação do item 105, capítulo V, das N.C.G.J., com fundamento no artigo 91, inciso II, alínea 'a', do Código Penal, DECRETO o perdimento da(s) arma(s)/munição apreendida(s) nestes autos em favor da União, ressalvada a hipótese do armamento pertencer a qualquer ente público, o que deverá ser certificado pela serventia. Encaminhe-se ao Ministério do Exército, que se encarregará de sua destinação.

Custas na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, intimem-se o réu para o pagamento e expeça-se guia para início da execução.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Campinas, 06 de setembro de 2022.

NELSON AUGUSTO BERNARDES DE SOUZA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA